

1502715-68.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... o réu, mas viu que ele tinha passagens por tráfico de drogas.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, conduta que ele espontaneamente confessou em juízo.

Quanto ao delito de tráfico de drogas imputado ao acusado.

Em juízo o réu confessou a prática do crime de drogas que lhe foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502715-68.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502715-68.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325255/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 21685525 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 320/21/562 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2325255 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Ministério Público denunciou MARCOS ROBERTO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, ambos combinados com o artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 13 horas, na rua Mário Venturi, nº 3140, no Parque dos Flamboyans, nesta cidade e comarca de Ribeirão

Preto, tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 02 porções de cocaína, em forma de "pasta base", pesando 60,94 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Marcos possuía um revólver, marca Taurus, calibre 38, número 539395 e um revólver da marca Rossi, calibre 38, número W023920, além de 16 cartuchos íntegros, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, policiais civis obtiveram a informação de que o acusado armazenava drogas e arma em sua residência, realizando o levantamento de informações sobre o local.

No dia dos fatos, com autorização judicial prévia, a polícia civil foi até a residência do acusado, sendo lá atendidos por Marcos. Realizada a busca no imóvel, os agentes públicos localizaram um revólver no guarda-roupas e outro revólver do mesmo calibre no veículo do acusado. Continuadas as buscas, os policiais encontraram duas porções de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão em um armário localizado no quintal da residência. Ressalta-se que a cocaína apreendida ainda seria dissolvida, com potencial para obtenção de grande quantidade do produto final.

O acusado foi notificado (fls. 149). Ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 171). A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 172/173). O acusado foi citado (fls. 198).

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Promotor de Justiça requereu a integral procedência da presente ação penal, para condenar o acusado, nos exatos termos da denúncia. Pugnou pela majoração da pena ante a reincidência do réu, com fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A Defesa requereu a absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória, especialmente quanto ao tráfico de drogas, uma vez que não há uma prova pericial que confirme a natureza da substância apreendida. Alternativamente requereu a desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com relação aos crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, devendo a confissão ser compensada com a reincidência. Requereu, ainda, que seja afastado o concurso material e reconhecido o concurso formal, uma vez que se trata de uma só conduta, a posse da droga e da arma de fogo. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser o diverso do fechado.

O julgamento fo convertido em diligência, a fim de que venham para os autos o laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 202).

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado aos autos (fls. 207/209).

As partes manifestaram-se quanto à prova acrescida (fls. 216 e 217)

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria dos delitos foram devidamente comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), pelo boletim de ocorrência (fls.08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação provisória (fls. 17/19), pelos laudos de exames periciais realizados nas armas de fogo apreendidas (fls. 105/109 e 110/113), pelo laudo de exame pericial realizado na balança apreendida (fls. 114/115), pelo laudo de exame químico toxicológico que revelou que o material submetido à perícia continha a substância METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal *Erythroxylum coca*, causadora de dependência física e psíquica, relacionada na Portaria do DIMED (fls. 207/209) e pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Na fase inquisitiva o acusado assumiu a propriedade da droga, da balança e das duas armas de fogo apreendidas em sua residência. Declarou que o entorpecente seria destinado ao seu próprio consumo e as armas eram utilizadas na sua defesa, pois estava sendo ameaçado de morte. Já foi preso pela prática dos crimes de tráfico de drogas, furto e roubo (fls. 04).

Em juízo o réu confessou a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo que lhe foram imputados na denúncia, mas mudou a sua versão apresentada na delegacia. Declarou que é dependente químico e estava devendo para o traficante e, como não tinha dinheiro para pagá-lo, com o objetivo de quitar a dívida, aceitou guardar, para seu credor, o entorpecente e as armas de fogo, por uma semana. Alegou, por fim, que estava sendo por ele ameaçado.

O Policial Civil Marcelo Garcia Vargas relatou que receberam uma denúncia no sentido de que o acusado estaria armazenando pasta base de cocaína e armas de fogo em sua residência. Foi realizada campana no local dos fatos, onde visualizaram o veículo do réu, o qual tinha as mesmas cores informadas na denúncia que haviam recebido. No entanto, não perceberam entra e sai de pessoas no imóvel, o que já era esperado pela equipe, pois quando o traficante comercializava pasta base de cocaína, não há movimentação típica de tráfico de drogas, uma vez que ele não costuma vender entorpecentes no varejo, como são vendidos nas "biqueiras". Sendo assim, solicitaram um mandado judicial de busca e apreensão, que foi deferido e expedido. No dia do seu cumprimento, o réu estava na residência, que foi revistada e, dentro de um armário que havia no corredor, do lado de fora do imóvel, seu parceiro encontrou o entorpecente; dentro do guarda roupas que guarnecia o quarto do réu foi localizado um revólver calibre 38 e, no interior veículo de propriedade do réu, que estava dentro da casa, foi encontrado outro revólver calibre 38. Não conhecia o réu, mas viu que ele tinha passagens por tráfico de drogas.

De igual teor foi o depoimento do Policial Civil Paulo Roberto Vieira Coan. Confirmou que recebeu uma denúncia no sentido de que o acusado estaria armazenando pasta base de cocaína e armas de fogo em sua residência. Foi realizada campana no local dos fatos, onde visualizaram o veículo do réu, o qual tinha as mesmas cores informadas na denúncia que haviam recebido. No entanto, não perceberam entra e sai de pessoas no imóvel, o que já era esperado pela equipe, pois quando o traficante comercializava pasta base de cocaína, não há movimentação típica de tráfico de drogas, uma vez que ele não costuma vender entorpecentes no varejo, como são vendidos nas "biqueiras". Sendo assim, solicitaram um mandado judicial de busca e apreensão, que foi deferido e expedido. No dia do seu cumprimento, o réu estava na residência, que foi revistada e, dentro de um armário que havia no corredor, do lado de fora do imóvel, seu parceiro encontrou o entorpecente; dentro do guarda roupas que guarnecia o quarto do réu foi localizado um revólver calibre 38 e, no interior veículo de propriedade do réu, que estava dentro da casa, foi encontrado outro revólver calibre 38. Não conhecia o réu, mas viu que ele tinha passagens por tráfico de drogas.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, conduta que ele espontaneamente confessou em

juízo.

Quanto ao delito de tráfico de drogas imputado ao acusado.

Em juízo o réu confessou a prática do crime de drogas que lhe foi imputada na denúncia, afirmando que estava guardando o entorpecente para terceira pessoa, com o objetivo de quitar uma dívida de drogas com o seu credor, por quem estava sendo ameaçado.

A confissão do réu deve ser reconhecida, uma vez que não se encontra isolada no contexto probatório, ao contrário, foi integralmente corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mormente pelos seguros depoimentos dos policiais Paulo e Marcelo, que foram unânimes em afirmar que, após o recebimento de denúncia informando que réu estaria guardando entorpecente em sua residência, foi solicitado, deferido e expedido um mandado de busca e apreensão, o imóvel foi revistado e, dentro de um armário foram encontradas duas porções de pasta base de cocaína, pesando 60,94 gramas.

A figura típica capitulada no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 é um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "(...) ter em depósito, guardar (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", o que ficou sobejamente demonstrado nos autos, uma vez que o réu declarou-se usuário de entorpecente e ficou devendo para o traficante, razão pela qual aceitou guardar o entorpecente com o objetivo de quitar a dívida, o que inviabiliza a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Ressalte-se que não há qualquer incompatibilidade entre sua condição de dependente químico e o fato de praticar o tráfico de entorpecentes, sendo usual a figura do viciado ficar devendo para o traficante e aceitar guardar a droga como forma de quitação da dívida, praticando o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como já se observou:

"TRÁFICO DE DROGAS - coexistência da figura de usuário e traficante. A diversidade de droga apreendida, a forma de seu acondicionamento, bem como a notícia obtida na fase de investigação policial relativamente ao tráfico exercido são indícios suficientes a embasar a condenação lançada. O fato de ser o réu comprovadamente usuário não obsta o conhecimento da figura da traficância se esta também restou demonstrada. (TJMG - Acr nº 252.689-5/00 - 3ª C. Crim. - Rel. Dês. Mercedo Moreira - J. 12.03.2002).

Cabe aqui lembrar a lição de VICENTE GRECCO FILHO: "(...) já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno" (Tóxicos, Saraiva, 1966, pág. 113).

Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo.

Na delegacia o réu assumiu a propriedade das duas armas de fogo apreendidas em sua residência e informou que as mesmas eram utilizadas na sua própria defesa. Em juízo, embora tenha admitido a posse dos revólveres apreendidos, alegou que as estava guardando para terceira pessoa, com o objetivo de quitar uma dívida, sustentando que praticou tal conduta porque estava sendo ameaçado pelo seu credor.

Foi devidamente comprovado que o réu não tinha porte de arma de fogo.

Veja que nas duas oportunidades o réu confessou a prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, cuja conduta típica é definida no artigo 12 da Lei nº 10.826/03: "Possuir, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

A confissão do réu deve ser reconhecida, pois foi corroborada pelos seguros depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e confirmaram que as armas de fogo foram apreendidas na residência do réu.

A eficácia das armas e munições foi constatada por meio dos laudos acostados às fls. 105/109 e 110/113), que relatou: "Testada em disparos de prova, seus mecanismos mostraram-se eficazes".

Não tem o condão de beneficiar o réu a sua assertiva de que aceitou guardar a droga e as armas porque foi ameaçado de morte pelo traficante. Isso porque, para a exclusão da culpabilidade, o artigo 22 do Código Penal exige que a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, uma força que o coato não pode subtrair-se ou enfrentar. No caso ora analisado, o acusado, ao invés de aceitar guardar o entorpecente em sua residência, poderia ter conseguido outro meio para pagar a dívida ou procurado a polícia e feito um boletim de ocorrência pela prática do delito de ameaça, o que não foi feito.

Ademais, para ser aceita como excludente de culpabilidade ou atenuante genérica, deve-se comprovar, por elementos concretos, que a coação tenha sido irresistível, inevitável e insuperável, o que não ocorreu. Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial: "(...) para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não bastando a simples alegação dos réus, especialmente quando a descrição dos fatos por eles fornecidas encontra-se rebatida por prova em contrário" (TACRSP - RT 813/596).

Tem-se, portanto, que a condenação do réu pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo é medida que se impõe.

Reconheço o concurso material de crimes e não o concurso formal, conforme requerido pela Defesa, uma vez que, por meio de duas condutas, o acusado praticou dois delitos distintos, quer seja, o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Veja que no crime de tráfico de drogas, a conduta típica praticada pelo acusado foi "(...) ter em depósito, guardar (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". No crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 a conduta típica por ele praticada foi "possuir", uma vez que, ainda que as armas de fogo apreendidas em sua residência fossem de terceira pessoa, Marcos tinha a posse das mesmas, razão pela qual foi atuado em flagrante delito.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na dosagem da reprimenda atenta aos antecedentes, à culpabilidade e demais diretrizes do artigo 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A pena-base foi fixada em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu, que ostenta três condenações definitivas, sendo duas pela prática do delito de roubo qualificado e uma pela prática do delito de tráfico de drogas, cujas penas foram cumpridas há mais de cinco anos (processos nº 1007800-10.1997.8.26.0506, 1010878-31.2005.8.26.0506 e 164/97 - 67/87 e 132/144).

Reconheço a agravante da reincidência, específica, inclusive (processos nº 0021665-44.2002.8.26.0506, 0055783-17.2000.8.26.0506, 0922094-34.2012.8.26.0506, 0962163-11.2012.8.26.0506 e 0005777-08.1999.403.6102 - fls. 67/87 e 132/144), majorando de um terço (1/3) a pena acima fixada, resultando a reprimenda em sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo de um sexto (1/6) a pena do réu, resultando no quantum de seis (06) anos, cinco (05) meses e vinte e três (23) dias de reclusão e seiscentos e quarenta e sete (647) dias-multa.

Os maus antecedentes e a reincidência do réu inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, na dosagem da reprimenda atenta aos antecedentes, à culpabilidade e demais diretrizes do artigo 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em um (01) ano e dois (02) meses de detenção e onze (11) dias-multa, nos termos do artigo 12 da Lei nº 10.826/03. A pena-base foi fixada em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu, que ostenta três condenações definitivas, sendo duas pela prática do delito de roubo qualificado e uma pela prática do delito de tráfico de drogas, cujas penas foram cumpridas há mais de cinco anos (processos nº 1007800-10.1997.8.26.0506, 1010878-31.2005.8.26.0506 e 164/97 - 67/87 e 132/144).

Reconheço a agravante da reincidência do réu (processos nº 0021665-44.2002.8.26.0506, 0055783-17.2000.8.26.0506, 0922094-34.2012.8.26.0506, 0962163-11.2012.8.26.0506 e 0005777-08.1999.403.6102 - fls. 67/87 e 132/144), majorando de um terço (1/3) a pena acima fixada, resultando a reprimenda em um (01) ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de detenção e quatorze (14) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo de um sexto (1/6) a pena do réu, resultando no quantum de um (01) ano, três (03) meses e dezesesseis (16) dias de detenção e onze (11) dias-multa.

Ante o reconhecimento do concurso material, procedo ao somatório das penas, resultando a reprimenda em seis (06) anos, cinco (05) meses e vinte e três (23) dias de reclusão; um (01) ano, três (03) meses e dezesesseis (16) dias de detenção e pagamento de seiscentos e cinquenta e oito (658) dias-multa.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

A quantidade de pena fixada, os maus antecedentes e a reincidência do réu inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Pelas razões acima mencionadas, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado e da pena de detenção em regime semiaberto.

Nego o direito de recorrer em liberdade, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o réu ostenta várias condenações definitivas, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia que se colocado em liberdade irá reincidir na prática delitiva.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra MARCOS ROBERTO DOS SANTOS, RG nº 27.336.415, e o CONDENO, à pena de seis (06) anos, cinco (05) meses e vinte e três (23) dias de reclusão (em regime fechado); um (01) ano, três (03) meses e dezesesseis (16) dias

de detenção (em regime semiaberto) e pagamento de seiscentos e cinquenta e oito (658) dias-multa, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12 da lei nº 10.826/03, combinado com o artigo 69, caput, do Código Penal. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado, e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, o tempo em que o acusado permaneceu recluso, a título de prisão provisória, em regime integralmente fechado, deverá ser detraído da totalidade da pena acima fixada.

O réu não faz jus à progressão de regime.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução definitiva e o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesps, nos termos da Lei Estadual nº 11608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista ser o réu beneficiário da assistência judiciária.

Determino a destruição da balança e do celular apreendidos nos autos.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 16 de maio de 2022.

ILONA MARCIA BITTENCOURT CRUZ
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA